I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2026, de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, por la que se acuerda hacer pública la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad del Órbigo.

A iniciativa del órgano de gobierno de la Mancomunidad del Órbigo se ha instruido procedimiento para modificar sus Estatutos.

Habiéndose cumplido los requisitos legales necesarios para ello, la Presidencia de la mancomunidad ha solicitado la publicación, en el Boletín Oficial de Castilla y León, de la citada modificación estatutaria, que ha sido aprobada por los ayuntamientos de los municipios mancomunados conforme al artículo 38.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, para general conocimiento y anotación en el Registro de Entidades Locales de Castilla y León, esta Viceconsejería

ACUERDA

Primero.– Publicar en el Boletín Oficial de Castilla y León la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad del Órbigo, cuyo texto se reproduce en el Anexo.

Segundo.– Dar traslado de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad del Órbigo a la Administración General del Estado.

Valladolid, 26 de octubre de 2026.

El Viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano,
(P.D. Orden PRE/1367/2022, de 3 de octubre)
Fdo.: José Miguel de Elías Hernández

ESTATUTOS DE LA MANCOMUNIDAD DEL ÓRBIGO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La regulación introducida por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, preveía la adaptación de los Estatutos de las Mancomunidades en los términos dispuestos en la Disposición Transitoria Undécima, estableciéndose asimismo en dicha norma que las competencias de las Mancomunidades de municipios estarán orientadas exclusivamente a la realización de obras y prestación de los servicios públicos que sean necesarios para que los municipios puedan ejercer las competencias o prestar los servicios enumerados en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Los actuales Estatutos de la Mancomunidad del Órbigo, integrada por los municipios de Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Villarejo de Órbigo, Benavides y Santa Marina del Rey, con la posterior incorporación del Ayuntamiento de Turcia, datan de 1992, siendo publicados por Orden de 9 de enero de 1992, de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Castilla y León (B.O.C. y L. n.º 8/1992, de 14 de enero de 1992, y B.O.P. n.º 26, de 1 de febrero de 1992), lo que evidencia su necesidad de adaptación a la normativa vigente.

Entre las modificaciones proyectadas cabe destacar la adaptación de los fines estatutarios al marco de las competencias propias de los municipios definidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, reduciéndolos a los servicios que efectivamente son prestados por esta Mancomunidad; la adaptación del régimen orgánico a lo dispuesto en el artículo 36.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León; o la regulación de los medios personales de los servicios administrativos.

CAPÍTULO I

Disposiciones Generales

Artículo 1. Constitución, denominación y plazo de vigencia.

1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa local vigente, los municipios de Benavides, Hospital de Órbigo, Santa Marina del Rey, Turcia, Villarejo de Órbigo y Villares de Órbigo, se constituyen en Mancomunidad voluntaria de municipios para los fines estipulados en estos Estatutos.

2. La referida Entidad se denominará «Mancomunidad del Órbigo».

3. La Mancomunidad se constituye por tiempo indefinido, sin perjuicio de las causas de disolución determinadas en la legislación vigente y en los presentes Estatutos.

Artículo 2. Consideración legal y sede de la Mancomunidad.

1. La Mancomunidad tendrá la consideración de Entidad Local, con personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de los fines previstos en los presentes Estatutos, siendo su ámbito territorial los términos municipales de los entes locales que la integran.

2. Los órganos de gobierno y administración tendrán su sede en la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Turcia, sin perjuicio de que puedan existir oficinas administrativas en cualquier municipio integrante de la misma.

CAPÍTULO II

Fines de la Mancomunidad

Artículo 3. Fines de la Mancomunidad.

1. Son fines de la Mancomunidad los siguientes:

a) La prestación de los servicios de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

b) La prestación del servicio de abastecimiento de agua potable a domicilio.

2. A iniciativa de los municipios mancomunados o de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, los fines de ésta podrán extenderse a otros de los contemplados en la legislación de régimen local como propios de los municipios, si bien su ámbito de actuación no podrá extenderse a la totalidad de las competencias asignadas a los propios municipios que las integran, de conformidad con lo establecido en el artículo 29.1 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

3. Cada municipio podrá solicitar libremente su adhesión o separación de aquellos servicios prestados por la Mancomunidad.

Para la adhesión de un municipio a un servicio concreto prestado por la Mancomunidad se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 23 de los presentes Estatutos y 39 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

Para la separación de un municipio de un servicio concreto prestado por la Mancomunidad se llevará a cabo el procedimiento establecido en el artículo 24 de los presentes Estatutos y 39 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

Artículo 4. Potestades y prerrogativas.

Para el cumplimiento de sus fines corresponde a la Mancomunidad ejercer las potestades establecidas en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, por remisión del artículo 30 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

CAPÍTULO III

Régimen Orgánico

Artículo 5. Estructura orgánica.

1. El gobierno y la administración de la Mancomunidad corresponde a los siguientes órganos:

a) Asamblea de Concejales.

b) Consejo Directivo.

c) Presidente.

d) Vicepresidente.

2. Los miembros de los órganos de gobierno de la Mancomunidad ostentarán su cargo durante el correspondiente mandato, que será de cuatro años, hasta las siguientes elecciones locales, continuando en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos miembros.

3. Los miembros de los órganos de gobierno de la Mancomunidad podrán cesar en su cargo durante el mandato, por la pérdida de la condición de concejal electo en su Ayuntamiento, por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que los designó, por muerte o enfermedad, inhabilitación, o por renuncia al cargo. En estos casos el Ayuntamiento afectado, a propuesta del correspondiente grupo político, designará, en el mismo acuerdo o a la mayor brevedad, un nuevo representante para reemplazar al que cese en su cargo.

Artículo 6. Composición de la Asamblea de Concejales.

1. La Asamblea de Concejales de la Mancomunidad estará integrada por dos representantes de cada uno de los Ayuntamientos mancomunados.

2. Los representantes de cada municipio serán elegidos por los Plenos de los municipios mancomunados, y su mandato coincidirá con el de sus respectivas Corporaciones.

3. La pérdida de la condición de Concejal llevará aparejada la de representante del municipio en la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad. En este caso, el Pleno del Ayuntamiento afectado procederá a elegir un nuevo representante de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior.

4. Tras la celebración de Elecciones Locales y dentro del plazo previsto legalmente para la designación de representantes en órganos colegiados, los Ayuntamientos de los municipios mancomunados deberán nombrar los vocales representantes de aquellos en la Asamblea de Concejales y sus sustitutos.

Transcurrido el plazo para la designación de los representantes por los Ayuntamientos y dentro de los treinta días siguientes se procederá a la constitución de la nueva Asamblea de Concejales y a la designación de Presidente y Vicepresidente.

Hasta la fecha de constitución de la nueva Asamblea actuará en funciones la anterior y el Presidente en todo aquello que afecte únicamente a la gestión de los asuntos de ordinaria administración de la Mancomunidad, dando cuenta de tales actuaciones a la Asamblea entrante tan pronto como ésta sea constituida.

Artículo 7. Funciones de la Asamblea de Concejales.

La Asamblea de Concejales asumirá las funciones que la legislación de Régimen Local atribuye al Pleno del Ayuntamiento, en cuanto le sea de aplicación atendiendo a la naturaleza y fines de la Mancomunidad.

Artículo 8. Composición del Consejo Directivo.

El Consejo Directivo de la Mancomunidad estará integrado por un número de vocales igual al de Ayuntamientos mancomunados, miembros de la Asamblea de Concejales, siendo vocal nato del Consejo Directivo el Presidente de la Mancomunidad.

Los vocales restantes serán elegidos por la Asamblea de Concejales de entre sus miembros, uno de cada uno de los Ayuntamientos mancomunados, excepto de aquel al que represente el Presidente de la Mancomunidad.

Artículo 9. Funciones del Consejo Directivo.

Corresponderá al Consejo Directivo la asistencia al Presidente en el ejercicio de sus atribuciones y ejercerá las funciones que le delegue el Presidente y la Asamblea de Concejales, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Artículo 10. Elección del Presidente.

1. El Presidente será elegido, de entre sus miembros, por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de componentes de la misma.

2. Si ningún candidato obtuviera mayoría absoluta en la primera votación, se procederá a celebrar una segunda vuelta, en la que resultará elegido el candidato que obtenga la mayoría simple de los votos emitidos y, en caso de empate, éste se resolverá mediante sorteo.

3. El mandato del Presidente será de cuatro años y coincidente con el de su respectiva Corporación, pudiendo ser reelegido, siempre que siga ostentando la condición de Concejal representante del municipio en la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad.

4. La pérdida de la condición de Concejal representante del municipio en la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad llevará aparejada la de Presidente de la Mancomunidad.

Artículo 11. Funciones del Presidente.

El Presidente de la Mancomunidad asumirá las funciones que la legislación de Régimen Local atribuya al Alcalde, en cuanto le sea de aplicación atendiendo a la naturaleza y fines de la Mancomunidad.

Artículo 12. Elección del Vicepresidente.

El Vicepresidente de la Mancomunidad será nombrado por el Presidente de entre los Vocales que integren el Consejo Directivo.

Artículo 13. Nombramiento de representantes de la Mancomunidad en órganos colegiados que sean competencia de la Asamblea de Concejales.

1. La Asamblea de Concejales elegirá un representante de la Mancomunidad en órganos colegiados que sean de su competencia, así como su sustituto.

2. El procedimiento para la elección será el previsto para la elección de Presidente de la Mancomunidad.

CAPÍTULO III

Régimen funcional y jurídico

Artículo 14. Sesiones de la Asamblea de Concejales y del Consejo Directivo.

1. El funcionamiento de la Asamblea de Concejales y del Consejo Directivo se ajustará a las reglas fijadas para los órganos colegiados de las Entidades Locales en la legislación vigente de Régimen Local, en cuanto les sea de aplicación atendiendo a la naturaleza y fines de la Mancomunidad.

2. La Asamblea de la Mancomunidad celebrará sesión ordinaria al menos una vez al trimestre, previa convocatoria del Presidente.

Podrá celebrar sesión extraordinaria siempre que, con tal carácter, se convoque con arreglo a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen local.

Artículo 15. Comisiones Informativas.

Para la preparación y estudio de los asuntos de la Asamblea de Concejales podrá acordarse la constitución de Comisiones Informativas que actuarán en los cometidos que se concreten, pudiendo solicitar los asesoramientos que se estimen necesarios.

Artículo 16. Acuerdos de la Asamblea de Concejales y Consejo Directivo.

1. Los acuerdos de la Asamblea de Concejales y del Consejo Directivo se adoptarán, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. Existirá mayoría simple cuando los votos afirmativos sean más que los negativos.

2. Sin embargo, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros para aquellos asuntos en que así se requiera por aplicación de lo dispuesto para las Corporaciones Locales por la legislación de Régimen Local, en la medida que sean aplicables por la naturaleza y fines de la Mancomunidad.

3. Los vocales miembros de la Asamblea de Concejales y del Consejo Directivo sólo podrán participar en las decisiones que afecten al servicio o servicios a los que se encuentre adherido el Ayuntamiento al que representan.

Artículo 17. Régimen Jurídico.

Los Municipios integrantes de la Mancomunidad estarán vinculados a los acuerdos adoptados en el cumplimiento de sus fines por sus órganos de gobierno, excepto en los supuestos previstos en la legislación de Régimen Local para los que se exija la ratificación por los Plenos de los Ayuntamientos afectados.

CAPÍTULO IV

Medios Personales

Artículo 18. Medios personales.

1. Las funciones de Secretaría, Intervención y Tesorería de la Mancomunidad serán desempeñadas por cualquiera de las formas previstas en el ordenamiento jurídico, atendida la clasificación del puesto de Secretaría o, en su caso, la exención declarada para mantenerlo.

Si la Comunidad Autónoma eximiera a la Mancomunidad de la obligación de mantener puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional, con base en el escaso volumen de servicios o de recursos para mantener estos puestos, las funciones reservadas a estos funcionarios se cubrirán por el sistema previsto en el artículo 50.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, o a través de funcionarios con habilitación de carácter nacional de alguno de los municipios que la integran, mediante designación acordada por la Asamblea de Concejales, previa conformidad del funcionario propuesto y de la Corporación Local en la que presta sus servicios.

2. Para la realización de otras tareas de carácter administrativo, de trámite y colaboración o de otra índole, que pudieran resultar necesarias para el ejercicio de las citadas funciones reservadas, así como para el correcto funcionamiento de la administración de la Mancomunidad, para las que ésta no disponga de medios suficientes, podrá recurrir a la utilización de los medios personales con que cuentan los Ayuntamientos mancomunados mediante la oportuna encomienda de gestión en el marco del artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y artículo 31 de la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, que se formalizará mediante el correspondiente convenio que contendrá la determinación de la actividad encomendada, su vigencia, las facultades de dirección y control, y los recursos económicos precisos para llevarla a cabo, así como las instrucciones concretas, generales y particulares, para su correcta ejecución.

CAPÍTULO V

Recursos y Administración Económica

Artículo 19. Recursos de la Mancomunidad.

1. La Hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los siguientes recursos:

a) Las subvenciones que se obtengan de cualquier entidad pública.

b) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho privado.

c) Las tasas y precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de su competencia.

d) Las contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios de su competencia.

e) Los procedentes de operaciones de crédito.

f) Las aportaciones ordinarias y extraordinarias de los Municipios integrantes de la Mancomunidad.

g) En su caso, los intereses de los préstamos que otorgue la Mancomunidad.

2. Las aportaciones de los Municipios, a que se refiere el apartado anterior, serán fijados por la Asamblea de Concejales, por mayoría simple, teniendo en cuenta como criterio general la población de derecho en cada Municipio y la efectiva utilización de los servicios que se traten de financiar, y tendrán la consideración de pagos obligatorios y preferentes para los Ayuntamientos Mancomunados.

Artículo 20. Recursos crediticios.

La Mancomunidad podrá acudir al crédito público en las mismas condiciones y con las mismas formalidades y garantías que la legislación de Régimen Local establece para los Ayuntamientos.

Artículo 21. Presupuesto y Patrimonio.

1. La Asamblea de Concejales aprobará anualmente un presupuesto conforme establece la legislación específica en materia de Haciendas Locales.

2. El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que legalmente adquiera. A estos efectos deberá formarse un inventario y rectificarse anualmente conforme determina la legislación sobre Régimen Local.

CAPÍTULO VI

Modificación de Estatutos

Artículo 22. Modificación de Estatutos.

La modificación de los Estatutos se acomodará al siguiente procedimiento y requisitos exigidos en la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León:

1. La iniciativa para la modificación de los Estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad. En cualquier caso, será preceptivo el acuerdo favorable adoptado por mayoría simple de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, debiéndose someter a información pública por término de un mes e informe de la Diputación provincial y de la Consejería competente de la Junta de Castilla y León, en materia de Administración Local, entendiéndose evacuados ambos favorablemente si no se emitiesen en el plazo de un mes.

2. La aprobación definitiva corresponderá a todos los Ayuntamientos de los municipios mancomunados, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de sus miembros, cuando se trate de una modificación sustancial de los Estatutos.

   A estos efectos, se entiende por modificación sustancial aquella que afecte a la representatividad de los Ayuntamientos en los órganos de gobierno de la Mancomunidad y a los criterios para efectuar las aportaciones financieras de los Ayuntamientos a la Mancomunidad.

3. Cuando se trate de una modificación no sustancial, bastará para su aprobación definitiva que se pronuncien a su favor dos tercios de los Ayuntamientos mancomunados mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros de las respectivas Corporaciones.

CAPÍTULO VII

Adhesión y separación

Artículo 23. Adhesión de municipios.

1. Constituida la Mancomunidad, podrán integrarse en la misma los municipios que lo deseen, mediante acuerdo adoptado por la Corporación municipal interesada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, siendo necesario el trámite de información pública por término de un mes e informe de la Diputación Provincial y de la Consejería competente en materia de Administración Local, así como aprobación por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León para su efectividad.

2. La aportación inicial de los municipios incorporados a la Mancomunidad con posterioridad a su constitución se fijará por la Asamblea de Concejales, teniendo en cuenta las aportaciones realizadas hasta esa fecha por los municipios mancomunados, actualizadas en su valoración, aplicándose los mismos criterios que determinaron las aportaciones de éstos.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, la adhesión de municipios a esta Mancomunidad supondrá la automática modificación de los Estatutos, sin necesidad de sujetarse al procedimiento que para la modificación de los mismos se contiene en dicha Ley.

Artículo 24. Separación de municipios.

1. Podrán separarse de la Mancomunidad cualquiera de los municipios que la integren, mediante acuerdo adoptado por la Corporación municipal interesada con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, siendo necesario el trámite de información pública por término de un mes e informe de la Diputación Provincial y de la Consejería competente en materia de Administración Local, así como aprobación por la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de Castilla y León para su efectividad.

Para ello será necesario que haya transcurrido un período mínimo de cuatro años desde su adhesión y que no mantengan deudas con la Mancomunidad.

2. La separación de uno o varios municipios no obligará a la Asamblea de Concejales a practicar liquidación de la Mancomunidad, quedando dicho derecho en suspenso hasta el día de la disolución de la misma, fecha en la que entrará o entrarán a participar en la parte alícuota que le corresponda o correspondan de la liquidación de bienes de la Mancomunidad.

3. Tampoco podrán los municipios separados alegar derecho de utilización de los bienes y servicios de la Mancomunidad, aunque radiquen en su término municipal.

4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, la separación de municipios de esta Mancomunidad supondrá la automática modificación de los Estatutos, sin necesidad de sujetarse al procedimiento que para la modificación de los mismos se contiene en dicha Ley.

CAPÍTULO VIII

Disolución de la Mancomunidad

Artículo 25. Disolución de la Mancomunidad.

1. La disolución de la Mancomunidad podrá producirse por las causas generales establecidas para las personas jurídicas por el ordenamiento vigente, en la medida que sean aplicables a ella por la naturaleza de sus fines.

2. Quedará igualmente disuelta cuando lo acuerden los Plenos de los Ayuntamientos de los municipios mancomunados, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros; sometiéndose a información pública previa por plazo de un mes, y demás trámites que establece el artículo 40, y 38 por remisión, de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León.

3. En caso de supresión de la Mancomunidad, ésta mantendrá su personalidad jurídica hasta que el órgano de gobierno apruebe la liquidación y distribución de su patrimonio mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León.

4. El acuerdo de disolución adoptado por la Asamblea de Concejales determinará la forma de liquidar los bienes y obligaciones pendientes, atendiendo a criterios de proporcionalidad en relación con el total de las respectivas aportaciones de cada Municipio.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera.– Desde el cese de los miembros de la Asamblea de Concejales de la Mancomunidad, una vez finalizado su mandato como miembros de las Corporaciones Locales respectivas con ocasión de la celebración de las elecciones locales, estos continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, y en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada.

Segunda.– La modificación y supresión de la Mancomunidad, así como la modificación de sus Estatutos, no producirán efectos hasta que se publique en el Boletín Oficial de Castilla y León la resolución definitiva, sin perjuicio de la obligación de dar traslado de la misma a la Administración General del Estado.

DISPOSICIÓN FINAL

En lo no previsto en los presentes Estatutos, será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León, el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y las disposiciones reglamentarias que las desarrollen.

CV: BOCYL-D-29102026-210-19